

0000556-16.2020.8.26.0288

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... autor das ameaças e os autores do furto. Aos questionamentos da defesa afirmou que o podão canavieiro não foi apreendido porque o acusado adentrou a uma residência, escondendo o objeto. Por fim, ressaltou que as ameaças foram com gestos e com o podão na mão.

Igual teor o depoimento do policial ALEXANDRE que presenciou os fatos (conf. termo de audiência de fls. 287). Confirmou as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava Foro de Ituverava

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Anhanguera ,778, Ituverava-SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000556-16.2020.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000556-16.2020.8.26.0288

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEILSON APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

VISTOS.

DISPENSADO O RELATÓRIO.

Em relação ao delito de ameaça, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está positivada pelo B.O. de fls. 03-05, pelas declarações prestadas na fase inquisitiva e pelas provas produzidas em juízo.

Referentemente à autoria, emerge do quadro probatório coligido ao feito que o réu, na data dos fatos, ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a vítima e os policiais que testemunharam os fatos foram categóricos em confirmar os fatos narrados na denúncia.

A vítima Renato (fls. 201) destacou que o acusado "pegou um podão e foi para cima da guarnição em tom ameaçador". Afirmou que ao tentar conter o autor do fato o mesmo evadiu-se, adentrando em uma residência. Relatou que foi solicitado apoio e retornaram ao local e conduziram o DEILSON, autor das ameaças e os autores do furto. Aos questionamentos da defesa afirmou que o podão canavieiro não foi apreendido porque o acusado adentrou a uma residência, escondendo o objeto. Por fim, ressaltou que as ameaças foram com gestos e com o podão na mão.

Igual teor o depoimento do policial ALEXANDRE que presenciou os fatos (conf. termo de audiência de fls. 287). Confirmou as ameaças realizadas pelo autor dos fatos, proferidas com uso de um "podão" tendo apenas recuado quando os policiais se posicionaram com as armas em punho, o que fez o autor do fato desistisse das

ameaças.

Do quadro probatório emerge que, na data dos fatos, os policiais militares Alexandre e Rento foram solicitados para apoio de uma diligência, onde supostamente estariam escondidos alguns objetos escondidos. Que DEILSON estava nas imediações e se apoderou de um "podão" e, ameaçando os policiais de forma ostensiva.

Lado outro, a negativa inverossímil e isolada do réu e o depoimento prestado pela testemunha de defesa não resistiram aos elementos de convicção contrários. É certo que nada afastou a credibilidade dos depoimentos dos policiais.

Portanto, diante dos elementos de prova coligidos durante a instrução processual, não havendo sequer indícios de que as pessoas ouvidas sob o crivo do contraditório tivessem a intenção de prejudicar o réu, restou comprovado que o denunciado cometeu o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Oportuno salientar que ânimo calmo e refletido não constitui requisito do elemento subjetivo do delito em tela, na esfera da jurisprudência dominante (TJSP; Apelação 0008752-64.2014.8.26.0197; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 03/05/2018).

Passo à dosimetria da pena.

Inexistem circunstâncias aptas a ensejar o recrudesimento da pena na primeira fase de dosimetria, apesar dos registros de fls. 26-27.

Na segunda fase de dosimetria, acuso em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência (fls. 45: proc. 0003920-40.2013.8.26.0288), pelo que elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 mês e 05 dias de detenção, dada a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Prestigia-se a pena corporal em detrimento da sanção pecuniária por se tratar de denunciado reincidente, a justificar o juízo de maior reprovabilidade da conduta. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o denunciado DEILSON APARECIDO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ainda que se trate de sentenciado reincidente, justifica-se a eleição do regime mais brando para o cumprimento do suplício corporal ante a necessidade de se evitar o encarceramento do condenado à pena de curta duração, haja vista os efeitos deletérios do cárcere.

Incabível a concessão dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77, ambos do CP, seja pela reincidência, seja por se tratar de delito praticado mediante ameaça.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios, nos termos do Convênio OAB/Defensoria Pública, se o caso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ituverava, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA